

מסורת הש"ס

(א) [לקמן מה:], (ב) ע"ז מז: [ומסכתא פ"ב ה"י], (ג) ע"ז דה, (ד) גס זה שם, (ה) פסחים עג, (ו) [דברים יב], (ז) [לה יעב"ן], (ח) [ג"ל במדרש רבה קהלת בפסוק ורחם השמש אחת שמונה מלאכים מנהיגים את החמה] נראה בילקוט שמעוני קהלת א רמז מתקסף], (ט) עיין ר"מ, (י) ע"י סוגית הגמ' דשם כי דברי המוס' כנאן ז"ע ועיין מוס' שם ד"ה ת"ל, (כ) ע"י מהרש"ק בספר תפארת שמואל בזה הדיבור, (ל) [בדאיחא לקמן עת:],



הגהות הב"ח

(א) גמ' לשם אחד מכל לשום ימים לשום נהרות: (ב) תוס' ד"ה הו לא דלמר וכו' ר' יוסי הגלילי אומר אלהיהם על ההרים ולא ההרים:



מוסף רש"י

אחד לשם אחד מכל אלו. אפילו נחמה דלאו דדיה אלא דליק' ששחט לשם דבר שער [לקמן חא], לשום הרים. לשר הממונה על ההרים (ע"ז חב.), כיון ששחט בה סימן אחד. לעבודת כוכבים (שם נד.).

שנים אוחזין. זה בראשו חוה בקמו: **לשם דבר שער**. שחיטה סתם: **גמ'** **זבחי מוס**. ליאסר בהגהה כדיון תקרובת עבודת כוכבים שאסורה כמת ומת אסור בהגהה דנפקא לן במסכת ע"ז (דף כט:): מותמת שם מרים וגמר שם שם מעגלה ערופה: **מינאל ושינשול קטן**. כלומר לשום גדול שכלל

הבריות או לשום קטן שכלולן:

שינשול. מולעת: **דאמר לשום הר**. הר אינו נעשה עבודת כוכבים דכתיב(1) אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם במס' ע"ז (דף מה:): הלכך לשמן לא מיקריא זבחי ממים ומיהו פסולה מלאכול משום דמייא לשחיטת עבודת כוכבים מיחלפא זה וכדמתן

לקמן (דף מה:): השוחט לשום נידר ונידב שחיטתו פסולה משום דמיי לשוחט קדשים בחוץ: **לגדא דהר**. למלאך הממונה על ההרים: **דומיא דמיכאל**. דלא מחובר הוא. ובעלי חיים אף על גב דלא מיתסרי משום עבודת כוכבים כדקיימאל לן בתמורה (דף כט.)

מדאסר רחמנא נעבד לגבוה מכלל להדיטו שרי מיהו אלהות מקרו כדכתיב (שמות ח) הן נוצח את תועבת מזרים וכתיב (דברים ד) וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים וכל זבא השמים: **הימא נהמא חזירו**. לא מיבעיא שלו דמיתסרא משום תקרובת עבודת כוכבים ששחיטת

סימן אחד. דאע"ג דבעלי חיים אין נאסרים להדיטו לא משום נעבד אשעשא עבודת כוכבים ולא משום מוקאש שהקטו לתקרובת עבודת כוכבים כדקיימא לן בתמורה (דף כט.) מדאטעריך קרא למיסריניהו לגבוה דכתינא (יב"ק מ:): מן הבקר [ויקרא א] להוילאי את הנעבד ומן האלן [שם] להוילאי את המוקאש מכלל להדיטו שרי מיהו כי עבדי מעשה צוופייהו מיתסרי כדלמרינן בפרק רבי ישמעאל ע"ז דף נד:): אע"פ שאמרו המשתחוה לקרקע עולם לא אסרה חפר זה צורות ושיחין ומערות והשתחוה לכן אסרן והכא נמי אע"ג דלכתי בעלי חיים נניהו גומיתסרי. והאי סימן אחד לאו דוקא דה"ה לחאי סימן. ובהמת חזירו נמי אע"ג דפשיטא לן דלין אדם אוסר דבר שאינו שלו [ויצמתא פג:]: אשמועינן רב הונא דאסר לה במעשה כל דהו: **רבוזא**. לא מיבעיא עומדת דכשהגציה והרציה קנאה בהגצה ונעשית שלו אלא אע"ג דרבוזא ולא קנאה אסר לה במעשה: **המשחוח נהמא חזירו לא אסרה**. אפילו למוצח משום נעבד: **עשה זה מעשה אסרה**. אף להדיטו. וטעמא יליף במסכת ע"ז (דף נג:): מכל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו הכנו [ידה"כ כטן] ואמר מר מאי הכנו שגזום דאסרי בהגהה ואף על גב דלאו דדיה הוו שהיו כלי שרת: **השוחט חטאת**. לקמיה [ע"ג] מפרש מאי שגא חטאת דנקט: **שגא חטאות**. בשוגג משום שבת ומשום שוחט קדשים בחוץ ומשום עבודת כוכבים שגלשתן ברכת. ומשום מקלקל לא מיפטר בשבת שהרי מתקנה הוא אכל בני נח שאבר מן החי אסור להם [וסהדינן נ:]: וחטאת כי שחטי להם" בעלים דבר שאינו שלו הוי דשל גבוה הוי:

מחחק

להדיטו אסור והיינו טעמא יו כיון דאשמועינן דאסורים לגבוה ומיקרי נעבד לכל הפחות לגבי גבוה צא הכתוב דלא תחמוד לאסור כפוי אפילו לא יחשב נעבד אלא לגבוה אע"ג דהר נמי חשוב נעבד לענין גבוה דממוכה בפרק כל הללמים (ע"ז דף מו:): דהמשתחוה להר אבניו אסורין למוצח מ"מ כפויו מותר דילפינן מכלים דלא מיתסרי כי היכי דילפינן תקרובת מכלים כדפרישית ואין להאריך כלן ויתת:

רבוזא לפני עבודת כוכבים. פירש בקונטרס לא מיבעיא עומדת דכשהגציה והרציה קנאה בהגצה ונעשית שלו ואין נראה דכי הגציה נמי לא קנה לה לענין שתחשב שלו אם אין אדם אוסר דבר שאין שלו דהא גזל ולא נתיאשו הבעלים שניהן אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו חוה לפי שאינו ברשותו כו' ולקמן (דף מה.) נמי דלמר רב נחמן אין אדם אוסר דבר שאינו שלו פריך ליה מהמנסך ומאי פריך מהמנסך והא מנסך מכי אגציהה קנייה כדלמר בהנזקין (גיטין דף נג:): אלא ודאי בזהכי לא חשיב שלו ואינו קניו לו אלא להתחייב צאונסין אלא נראה דנקט רבוזא לרבוזא דאף על גב דלא הרציה ולא עשה זה מעשה גדול כל כך אסרה:

לפני עבודת כוכבים. אין לפרש דוקא לפני עבודת כוכבים וכרזי יהודה בן צבא דלמר לקמן (דף מה.) אין מנסכין יין אלא לפני עבודת כוכבים והוא הדין שאר עבודות דנראה דדוקא לענין ניסוך קאמר דכלל דוכתא דאיירי בשוחט לא נקט לפני עבודת כוכבים ועוד דלמאי פריך בסמוך אשחוטיו חוץ לא ליחייב דמתחק בעפר הוא התם בשלא שחט לפני עבודת כוכבים ולא מתסרא ומ"מ חייב העובד מידי דהוה אעובד להר אלא ודאי אע"פ שלא בפני עבודת כוכבים נמי מתסרא והא דנקט הכא לפני עבודת כוכבים אורחא דמלתא נקט א"נ כיון דלפני עבודת כוכבים הוא מסתמא לשם עבודת כוכבים מתכוין אע"פ שלא פירש וכגון שהוא ישראל מומר והשתא מאי למימר דנקט רבוזא דלא מצעיא הרציה לפני עבודת כוכבים דודאי לשם עבודת כוכבים נתכוון אלא אפי' רבוזא כבר כיון דישראל מומר הוא ושוחט לפני עבודת כוכבים מתכוין לעבודת כוכבים: **כ"י הא דאמר עזרא**. לא מיייתי סייעתא מעולא אלא מיהא דמיתסרא בהמת חזירו ע"י מעשה אבל דמיתסרא במעשה זוטא אין יכול לדקדק דללמא עולא מעשה רבה קאמר כדלמר בסמוך והא דקאמר בסמוך ועולא מעשה כל דהו קאמר היינו משום דלרצ הונא לא מאי לפרושי מעשה רבה וא"כ על כרחך מעשה כל דהו קאמר דאי סימן אחד בעי א"כ הוה ליה לפרושי: **ח"י"ב ש"ש חטאות**. לא נחת למנינא דא"כ לימני ארבעה וכגון שהוא יוה"כ אלא בהני אשמועינן חידוש דלענין שבת חייב אע"פ שלא תיקן אלא להוילאי מידי אבר מן החי כדלמר בפסחים בפרק אלו דברים (דף עג.) ובחוץ לעבודת כוכבים היו חידוש כדמוכה בשמעתא וא"ת ואמאי חייב משום שחוטיו חוץ והא אינו מתקבל בפנים דחטאת העוף ליתא אלא ביחיד ואין קרבן יחיד קרב בשבת וי"ל כדיון דאם זרק הוראה כדאשכחן בפ"צ דביצה (דף כ:): גבי כבשי עזרת ששחטן שלא לשמן או שלא לזמנן יש לו להתחייב משום שחוטיו חוץ דכפ' השוחט והמעלה (יבמים דף קט.) מרבינן מקרא לחייב בחוץ על כל הפסולין שאם עלו לא ירדו ואף על גב דאותו ואת בנו בחוץ פטור משום מחוסר זמן^י שבת לא חשיב מחוסר זמן דלין זה אלא משום דלין עשה דקרבן יחיד דווחה לא מעשה שבת:

השוחט פרק שני חולין

מ.

הא דאמר ר'הר. שאינו נעשה עבודת כוכבים כדפירש בקונטרס ואע"ג דלא חשיב אלוה לאסור התקרובת מכל מקום עובדו בסייף כדמניא בפרק כל הללמים (ע"ז דף מו.) הנכרים העובדים את ההרים הם מותרים ועובדיהם בסייף ואמרינן נמי בפרק ארבע

מיטות (סנהדרין דף סא.) מידי דהוה אמשתחוה להר דהר מותר ועובדו בסייף ואין לתמוה דכיון דלא מיקרי אלוה אמאי עובדו עובדו בסייף דדוקא לענין איבוד קאמר קרא דלא מיקרי אלוה גזכתיב (דברים יב) צרישיה דקרא אבד תאבדון וא"כ ה"פ אלהיהם שעל ההרים תאבדון ולא ההרים שהם אלהיהם ועובדים אותם תאבדון ומה שמקרובת הר מותר היינו משום דגמרינן מכלים דכתיב אבד תאבדון וגו' ואמרינן בפ' רבי ישמעאל (ע"ז דף נא:): כללים שנשמטו בהן לעבודת כוכבים הכתוב מדבר ואמר רחמנא דדוקא אלהיהם על ההרים ולא ההרים עצמן אלהיהם אי נמי מש"ה העובדן בסייף אע"ג דלא מיקרי אלוה יזשהרי מחובר הוא משום דגלי רחמנא בעובדי מזלות דמתחייב כדכתיב (דברים ד) וראית את השמש וגו' ואף על פי שמחזירין בגלגל הרקיע והא דקמני הכא לשם חמה ולבנה דהוי זבחי ממים היינו לגדייהו שהם תלוסיסא המלאכים המנהיגים אותם כדלמרינן יו במדרש

י"צ מלאכים מנהיגים את החמה ומיהו בקונטרס לא פירש כן דמוקי האי קרא דוראית את השמש וגו' בתלושים ומיייתי ראיא מנייה דאע"ג דבעלי חיים לא מיתסרי משום עבודת כוכבים מכל מקום מיקרי אלוה ואסרי תקרובת ידיהו וא"ת ומ"ש תקרובת הר מנפוי הר דפליגי זה תנאי בפרק כל הללמים (ע"ז דף מה.) דתנן ומה שעליהן אסור דכתיב לא תחמוד כסף וזהב עליהם רבי יוסי (י) אומר על ההרים אלהיהם ולא ההרים אלהיהם ואמר בגמרא דפליגי בצפוי הר כהר וי"ל דהתם מיירי כשעובדים יו את הצפוי ואפ"ה שרי ליה לרבי יוסי הגלילי משום דלין עובדין אותו אלא אבז הר ובעיל לגציה דלא יחא טפל חמור מן העיקר ורצנן נמי אי לאו קרא יו הוו שרו מהאי טעמא אי נמי רצנן אסרי משום שעובדים אותו וקרא אסמכתא בעלמא יו וא"ת דמשמע בריש פרק כל האסורין (תמורה דף כח:): דלפוי בעלי חיים מותרים להדיטו ומוקי לא תחמוד כסף וזהב עליהם דבזר שאין צו רוח חיים אלא דבזר שיש צו רוח חיים הואיל והוא מותר כפויו נמי מותר ואפילו לגבוה משמע התם דהוה שרי אי לאו דכתיב צו מן הבקר ואפילו מיירי כשאין עובדין אותו מ"ש מתקרובת בעלי חיים דאסור וי"ל דלפוי שרי טפי דבעטל אבזייהו יו דהוה כנעבד עצמו דשרי לפי שהוא צ"מ ומיהו נראה דלפוי צ"ח אסור אפילו להדיטו מדפריך התם טעמא דרבינהו קרא הא לא רביניהו קרא כפוי מותר והא דכתיב (דברים יב) ואבדתם את שם מן המקום ההוא כל העשוי לשם והשתא למה לא למידק יו טעמא דרבינהו קרא השתא נמי דרבינהו קרא תקשה ליה היאך מותר להדיטו דקרא דמן הבקר לגבוה כתיב אלא ודאי אף

להדיטו אסור והיינו טעמא יו כיון דאשמועינן דאסורים לגבוה ומיקרי נעבד לכל הפחות לגבי גבוה צא הכתוב דלא תחמוד לאסור כפוי אפילו לא יחשב נעבד אלא לגבוה אע"ג דהר נמי חשוב נעבד לענין גבוה דממוכה בפרק כל הללמים (ע"ז דף מו:): דהמשתחוה להר אבניו אסורין למוצח מ"מ כפויו מותר דילפינן מכלים דתקרובת מכלים כדפרישית ואין להאריך כלן ויתת: **רבוזא** לפני עבודת כוכבים. פירש בקונטרס לא מיבעיא עומדת דכשהגציה והרציה קנאה בהגצה ונעשית שלו ואין נראה דכי הגציה נמי לא קנה לה לענין שתחשב שלו אם אין אדם אוסר דבר שאין שלו דהא גזל ולא נתיאשו הבעלים שניהן אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו חוה לפי שאינו ברשותו כו' ולקמן (דף מה.) נמי דלמר רב נחמן אין אדם אוסר דבר שאינו שלו פריך ליה מהמנסך ומאי פריך מהמנסך והא מנסך מכי אגציהה קנייה כדלמר בהנזקין (גיטין דף נג:): אלא ודאי בזהכי לא חשיב שלו ואינו קניו לו אלא להתחייב צאונסין אלא נראה דנקט רבוזא לרבוזא דאף על גב דלא הרציה ולא עשה זה מעשה גדול כל כך אסרה: **לפני עבודת כוכבים**. אין לפרש דוקא לפני עבודת כוכבים וכרזי יהודה בן צבא דלמר לקמן (דף מה.) אין מנסכין יין אלא לפני עבודת כוכבים והוא הדין שאר עבודות דנראה דדוקא לענין ניסוך קאמר דכלל דוכתא דאיירי בשוחט לא נקט לפני עבודת כוכבים ועוד דלמאי פריך בסמוך אשחוטיו חוץ לא ליחייב דמתחק בעפר הוא התם בשלא שחט לפני עבודת כוכבים ולא מתסרא ומ"מ חייב העובד מידי דהוה אעובד להר אלא ודאי אע"פ שלא בפני עבודת כוכבים נמי מתסרא והא דנקט הכא לפני עבודת כוכבים אורחא דמלתא נקט א"נ כיון דלפני עבודת כוכבים הוא מסתמא לשם עבודת כוכבים מתכוין אע"פ שלא פירש וכגון שהוא ישראל מומר והשתא מאי למימר דנקט רבוזא דלא מצעיא הרציה לפני עבודת כוכבים דודאי לשם עבודת כוכבים נתכוון אלא אפי' רבוזא כבר כיון דישראל מומר הוא ושוחט לפני עבודת כוכבים מתכוין לעבודת כוכבים: **כ"י הא דאמר עזרא**. לא מיייתי סייעתא מעולא אלא מיהא דמיתסרא בהמת חזירו ע"י מעשה אבל דמיתסרא במעשה זוטא אין יכול לדקדק דללמא עולא מעשה רבה קאמר כדלמר בסמוך והא דקאמר בסמוך ועולא מעשה כל דהו קאמר היינו משום דלרצ הונא לא מאי לפרושי מעשה רבה וא"כ על כרחך מעשה כל דהו קאמר דאי סימן אחד בעי א"כ הוה ליה לפרושי: **ח"י"ב ש"ש חטאות**. לא נחת למנינא דא"כ לימני ארבעה וכגון שהוא יוה"כ אלא בהני אשמועינן חידוש דלענין שבת חייב אע"פ שלא תיקן אלא להוילאי מידי אבר מן החי כדלמר בפסחים בפרק אלו דברים (דף עג.) ובחוץ לעבודת כוכבים היו חידוש כדמוכה בשמעתא וא"ת ואמאי חייב משום שחוטיו חוץ והא אינו מתקבל בפנים דחטאת העוף ליתא אלא ביחיד ואין קרבן יחיד קרב בשבת וי"ל כדיון דאם זרק הוראה כדאשכחן בפ"צ דביצה (דף כ:): גבי כבשי עזרת ששחטן שלא לשמן או שלא לזמנן יש לו להתחייב משום שחוטיו חוץ דכפ' השוחט והמעלה (יבמים דף קט.) מרבינן מקרא לחייב בחוץ על כל הפסולין שאם עלו לא ירדו ואף על גב דאותו ואת בנו בחוץ פטור משום מחוסר זמן^י שבת לא חשיב מחוסר זמן דלין זה אלא משום דלין עשה דקרבן יחיד דווחה לא מעשה שבת:

אי

עין משפט ונר מצוה

קלו א מיי פ"ב מהל' שחיטה הלכה כא סוג עשין סג טוש"ע י"ד סי' ה סעיף ג:

קלו ב ג מיי שם הל' יד סג טוש"ע י"ד סי' ד סעיף ה[ו]:
קלה ד ה מיי פ"ד מהל' שגגות הל' א ופ"ח מהל' ע"ז הל' א עי' בהשגות ובכ"מ טוש"ע י"ד סי' קמה סעיף ת[ן]:



שיטה מקובצת

א[ן] לא משום נעבד שעשאן עבודת כוכבים ולא משום מוקצה שהקצן לתקרובת עבודת כוכבים:
ב[ן] (וליתסרא) [מיתסרין] והאי סימן אחד:
ג[ל] דלא מיקרי אלוה משום דגלי רחמנא אבר תאבדון אי נמי הר מיקרי אלוה וה"פ אלהיהם שעל:
ד[א] אע"ג דלא מיקרי אלוה משום דגלי רחמנא:
ה[ן] שהם תלושים והם המלאכים:
ו[ן] וי"ל דהתם מיירי כשעובדין אף את הצפוי:
ז[רובנן] נמי אי לאו קרא דלא תחמוד הוו שרו מהאי טעמא:
ח[ן] אבזייהו והוי כנעבד עצמו:
ט[ן] והיינו טעמא דכיון דאשמועינן:



רבינו גרשום

אין שוחט לא לתוך ימים. כלומר משום ע"ז דאמרינן א לאיסורא דימא קא שחט אבל שוחט הוא לתוך אוגן של מים דבענין לפרושי:
הרי אלו זבחי מתים. כלומר ואסור אפי' בהנאה:
הא דאמר לגדא. כלומר לשר של הר ודאי הרי אלו זבחי מתים:
אשחוטיו חוץ לא ליחייב מתחק בעפר. כלומר הכי סברין חטאת בהמה דאינה ניתרת אלא אי בשנים אי ברוב שנים ואי אמרת כיון דשחט בה סימן אחד אסרה אשחוטיו חוץ כ' כלומר דלא חשוב חטאת ולא יחא חייבי אשחוט' חוץ דבסימן אחד אין מתקבל בפנים:

א) נראה דג"ל לאסריה וי"ל שר של ים ועשין ע"ז (דף מ"א ע"ג) שנקיה אסריה לתון ויפשיי שר שלו כמו אסריה דעניומא.